

RISCOS JURÍDICOS

Ausência de Legitimação • Risco relacionado à ausência de uma base legal válida a um processo de tratamento de dados pessoais	Possível utilização excessiva de dados • Risco relacionado ao tratamento de dados pessoais que não sejam estritamente necessários ao cumprimento daquela finalidade definida no processo de tratamento de dados.	Falta de transparência • Risco relacionado à falta de informação clara, precisa e acessível ao titular dos dados pessoais acerca do tratamento dos seus dados	Transferência Internacional • Risco que decorre das exigências elencadas no artigo 33 da LGPD para que haja a efetiva transação de dados pessoais
Compartilhamento com Terceiros • Risco que decorre da atuação da empresa como Controlador ou Operadora de dados pessoais	Armazenagem por prazo indeterminado • O tratamento dos dados tem prazo para ocorrer, ou seja, os dados não podem ser armazenados para sempre e devem ter um prazo para término	Utilização para finalidade diversa • Risco relacionado à necessidade de observação ao artigo 6º, inciso I, da LGPD, ou seja, do princípio da finalidade	Decisão automatizada • Risco relacionado com o artigo 20 da LGPD, isso porque quando a empresa submete os dados pessoais a decisões tomadas unicamente com base no tratamento automatizado.

O que seriam os riscos jurídicos para a proteção de dados pessoais?

Riscos são todas aquelas operações ou atos praticados em nome da empresa que identificam através do próprio data mapping, que de alguma forma violam ou possam ocasionar uma violação da LGPD. Em outras palavras, são pontos de atenção que podem gerar algum prejuízo para a empresa por não estarem de acordo com a lei.

Os riscos são avaliados de acordo com a sua criticidade. Por exemplo, se a empresa trata dados pessoais sensíveis, existe um maior risco que demanda maior cautela ao tratar esses dados.



Mas a pergunta que fica é: como eu vou identificar esses riscos?

De modo geral, os riscos são identificados através do mapeamento de dados pronto, ou seja, após a realização dos questionários e/ou das entrevistas. Para identificá-los, vamos precisar “cavar” esses riscos através das respostas às perguntas que constam nas planilhas e/ou nos questionários enviados aos responsáveis pelos serviços, sistemas e processos de negócios. Podemos voltar em cada uma das perguntas relacionadas aos riscos e aprofundar a relação com a operação da empresa com o objetivo de logo à frente indicar ações para cada risco em um plano de ação consolidado.



Então vamos a uma breve explicação sobre os tipos de riscos.

Primeiramente, temos a **ausência de legitimação**. Esse risco é relacionado à ausência de uma base legal específica e válida para o tratamento dos dados pessoais. Segundo os artigos 7º e 11 da LGPD, o tratamento dos dados pessoais deve se realizar de acordo com algumas das hipóteses de tratamento denominadas bases legais, ou hipóteses de tratamento.

Temos também a possível **utilização de dados excessivos** quando se trata da finalidade informada. Esse risco é relacionado ao tratamento dos dados pessoais que não sejam estritamente necessários ao cumprimento daquela finalidade que consta no processo de tratamento de dados.

Lembrando que o significado de tratamento inclui o mero acesso aos dados, por exemplo, aquela pessoa que está em cópia de um e-mail cujo anexo é o exame médico de um colaborador. Caso essa pessoa não utilize esse dado para finalidade alguma, isso será considerado uma utilização excessiva.

Temos também o **risco da falta de transparência**. Esse risco é relacionado à falta de informação clara, precisa e acessível ao titular dos dados pessoais acerca do tratamento que é realizado com seus dados.

A falta de transparência decorre do artigo 6º, inciso VI da LGPD, que fala sobre o princípio da transparência. Esse princípio também está relacionado com a existência de uma política/aviso de privacidade, termos e condições de uso de websites, por exemplo, que são documentos através dos quais as empresas declaram aos titulares dos dados pessoais as informações relacionadas ao tratamento realizado.

Outro risco seria o da **transferência Internacional**. Esse risco decorre das exigências elencadas no artigo 33 da LGPD, para que haja a efetiva transação dos dados pessoais. A necessidade em transferir internacionalmente os dados pessoais de titulares foi uma das motivações que ocasionaram o surgimento das normas de proteção de dados pelo mundo. Na legislação europeia, existe a disposição que demanda que os países de destino dos dados pessoais tenham proteção equivalente ou superior àquela estabelecida na Europa. No Brasil, para que haja a transação dos dados pessoais para outros países, é imprescindível que a situação se encaixe em um dos casos elencados no artigo 33. Caso contrário, a empresa violará LGPD e, consequentemente o direito do titular do dado pessoal em ver os seus dados de forma segura.

Outro risco identificado é o **compartilhamento dos dados pessoais com terceiros**, risco que decorre da atuação da empresa como controlador ou operador de dados pessoais. Cada um dos agentes de tratamento possui uma obrigação específica com relação aos dados pessoais tratados para a uma finalidade específica.

Nesse caso, o compartilhamento de dados pessoais com terceiros é considerado um risco, tendo em vista que não são todos os contratos celebrados entre as partes que possuem uma parte específica que aborde o tratamento dos dados pessoais, fato que precisa ser adequado no momento da fase de implementação.

Outro risco identificado é a **armazenagem dos dados por prazo indeterminado**.

A LGPD, nos artigos 15 e 16, fala sobre o término do tratamento dos dados pessoais. Isso quer dizer que os tratamentos dos dados pessoais têm prazo para ocorrer, ou seja, os dados não podem ser armazenados para sempre e devem ter um prazo de término. Assim, existem muitos dados em que o prazo de retenção será definido por legislações específicas, como por exemplo, o prazo de armazenamento dos dados do colaborador da empresa que são definidos pelo Regulamento do Imposto de Renda.

Nesse risco especificamente, devemos saber se a empresa possui um prazo para o armazenamento dos dados e se esses prazos são devidamente cumpridos. Caso haja prazo para eliminação dos dados, sem que haja a sua efetiva destruição, o risco irá prevalecer.

Outro risco seria a **utilização dos dados para finalidade diversa** daquela informada ao titular.

Esse risco decorre da necessidade de observação ao artigo 6º, inciso I da LGPD, ou seja, do princípio da finalidade. Com esse princípio, precisamos observar se a empresa realiza o tratamento dos dados pessoais para finalidades legítimas, específicas, explícitas e informadas ao titular. Em outras palavras, caso o dado tenha sido coletado para uma finalidade e em momento posterior, for utilizado para uma finalidade totalmente diferente daquela informada ao titular, esse tratamento é considerado irregular.

Outro risco que identificamos é com relação às **decisões automatizadas**, risco esse que está relacionado com o artigo 20 da LGPD. Isso porque, quando uma empresa submeteu os dados pessoais a uma decisão tomada unicamente com base no tratamento automatizado, tal decisão pode afetar os interesses do titular, e então podem ser revistas. Assim, todo o tratamento que possui algum processo de decisão automatizada deve ser analisado com cautela.

Outro risco seria a **compra de base de dados**. Esse risco está relacionado à forma como os dados são coletados. Ainda que não seja normal acontecer no serviço público, cabe lembrar que a caso haja aquisição de base de dados de um terceiro, é necessário que se tenha conhecimento sobre como os dados foram coletados, se tem alguma base legal adequada para esse tratamento, se existe algum contrato que regulamenta essa aquisição dos dados e a forma de tratamento dos dados, se os titulares estão sendo informados sobre o que é feito com os dados coletados, se eles são compartilhados e tudo mais.

Outro risco seria a **realização de background check** (exame do passado de alguém, especialmente seu histórico educacional e de trabalho e se o novo integrante já cometeu algum crime, a fim de ver se ele é adequado para um trabalho ou cargo/função). Esse risco deve ser levantado porque, normalmente, a realização desse background check não é informada ao titular e é um tema bastante polêmico, principalmente quando falamos na área trabalhista. Isso porque a realização de background pode, de alguma forma, ocasionar discriminação, que é vedada de acordo com o princípio da não discriminação, descrito no artigo 6º, inciso IX, da LGPD.

Esses são os riscos jurídicos que normalmente aparecem quando analisamos um mapeamento de dados pessoais. Ainda pode ser que existam outros riscos jurídicos e não devemos esquecer dos riscos relacionados à segurança da informação.